

מסורת הש"ס

(א) פסחים ז: שקלים פ"ו מ"ב. (ב) בני אלם. רש"ל. (ג) ונעלי כד... (ד) ועי' בראש"ש גי' אחרת, (ה) עי' רש"ל, (ו) ס"א בנעמא בכסוף, (ז) ס"א,

הגהות הגר"א

[א] גמ' דשמיך. ג"כ גירסת המג"ם דשמים (ועומ"ש רבינו בח"מ ס' רס ע"ק (ז) [ב] תוס' ד"ה דשמיך ס' וי"ל כו'. ג"כ עי' הגר"א בשם ראב"י:

לעזי רש"י

אשטרלא"א

[איטירילי"שן. שנים,

שריכים.

פלט"א. מטיל מחכת.

מוסף רש"י

דשתיך. לתלומד היולא מן הכסף ובעל"ו ריו"ל (שבת סה). או: שהעלה מלוד (תענית ח). מעות שנמצאו לפני סחרי הבמה לעולם מעשר. רוב אולי בשר צירושלים כל ימות השנה ממעות מעשר שני הן, לפי שלא היו מספיקין לאכול כל מעות מעשר שני שלכן הרגל ונותנין אותם לגני העיר טרומת האלה וכן אוליין בקדושמן ועיקר אילת מעות מעשר שלמים היו מביאין מהן, כדק"ל במנחות (פג). הלך לוקחין מהן כהמות, דכל זמן שיש לו מעות מעשר אינו מוציא מעות חולין, ואפי"ג דאכלא למימר שחא מיד המוכר נפלו ומעות חולין הן, ספק איסורא לחומרא (פסחים ט).
בהר הבית חולין. ואפילו בשעת הרגל שיש מעות מעשר מרוצין צירושלים ממעות חולין, לא מספיקין להו במעשה, דאוליין בתר רובא דשחא ואמרינן לאו האידנא נפול אלא קודם הרגל (שם). ובירושלים בשאר ימות השנה חולין. דרוב מעות העיר חולין, בשעת הרגל הכל מעשר. כדמפרש טעמא, מה טעם בשעת הרגל מעשר ולא אמרינן קודם הרגל נפול כדאמין כגמלאין ביה היום, הוציא רשוקי ירושלים עשוין להתכבד בכל יום. תפני הטעי, ואם נפול קודם הרגל הוו משתכחי בשעת כיבוד, אכל הר הבית מתוך שהוא משופע והיות מכבדת ומשפרי ועוד שאין אדם נכנס באפק שעל רגליו, ואינו עשוי להתכבד, אלמא בכל דבר העשוי להתכבד אמרינן קמאי קמאי אדורי (שם).

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

דשתיך טפי. העלו חלודה רבה דכולי האי לא שציק להו: **סנינא**. הנמצא באחד מחורי הכותל: **בתר קפא**. אויל אי קמיה לגיו בני הבית נתנוהו שם אי קמא לצר בני רשות הרבים נתנוהו שם שכן דרך אחיזתו. וכן כיסא בתר שניה אשטרלא"א בלע"ז: **באודרא**. מוכין: **נסכא**. פלט"א של כסף:

ממולא. מן החפץ שמחזיק כל רוחב

הכותל: **לא לריכא דמשפע**. הכותל

לחד גיסא: **מסו דסימא**. בחצי

הגובה היה מחילה ואשתפוכי אשתפוך

לצד הנמוך קמ"ל: **לפני סוחרי כהמה**.

צירושלים: **לעולם**. בין בשעת הרגל

בין שלא בשעת הרגל: **מעשר**. שרוב

בשר הנאכל צירושלים מעשר לפי

שאין אדם שהיה צירושלים עד שיאכל

כל מעשרותיו ונותן מעות מעשר

לעני העיר או לאוהביו יושבי העיר

ורוב הוצאות מעשר לוקחין בהן

בהמות לשלמים כדגמר שם שם

מעשר משלמים במסכת מנחות

(דף פג). **וכהר היום חולין**. ואפילו

בשעת הרגל ואע"פ שרוב מעות

שבציר מעשר שעולי רגלים מביאין

מעות מעשרותיהן לאכלם לא שבקינן

רובא דשחא ואוליין בתר רגל אלא

אמר' מלפני הרגל נפלו כהן וחולין

הן: **וצירושלים**. בשאר שווקים שבה:

בשאר ימות השנה חולין. דרוב מעות

שבציר חולין: **ובשעת הרגל מעשר**.

שרוב מעות העיר מעשר: ואמר רב

שמעיה בר זעירא מאי טעם. צירושלים

בשעת הרגל מעשר ולא אמר' מלפני

הרגל נפלו כדאמרן בזה הבית:

ושוקי ירושלים עשוין להסכנד ככל

יוס. ואם נפלו שם לפני הרגל כבר

מלאום מכבדי השוק. אכל הר הבית

אין צריך להמכנד בכל יום שאין טיט

ועפר קולטו שם מתוך שהוא משופע

ועוד שאין אדם נכנס שם כגמנעל

ובאבק שעל רגליו: **אלמא**. דבצר

שעשוי להסכנד אמרין קמאי קמאי

אלו והני אחריני יניחו: **הא נמי**.

סתם שוכר בית כשהוא יוצא מחפש

כל זמיותיו ונוטל את שלו ויוצא ונימא

האחרונים שכחוהו שאילו הראשונים שכחוהו ^(א) בצר מלאו האחרונים: **לשגשה ישראל**. צבת אחת וכל שכן אם היו עובדי כוכבים ומי שנפל ממנו מיאש דלא ידע ממאן נבעי: **פונדק**. מקום שעובדים ושבים לנים לילה אחד ושבים: **ואפילו צרוב ישראל**. דעביד דמיאש ולא סמיך דליהדרו נהליה דלא מפלגי בין דבר שיש בו סימן לאין בו סימן: **שגשה עובדי כוכבים**. אידיי דנקט שגשה גבי ישראל נקט נמי גבי עובדי כוכבים וה"ה חד ובלבד שיהא אחרון: **אפילו סימא לשגשה ישראל**. ולא תפשוט דהלכה כרשב"א דכי פליגי רבנן עליה היכא דנפלה במקום שהרבים מצויין דלא ידע להו לכולהו דסבר האובד ומימר אמר ההוא דאשכח לא ידע ממני נפלה ולכשיגיע הרגל יכריז עליה ואתן סימן ואטול אצל הכא דידע להו לכולהו ותבענהו ולא אודו איאוש מיאש מימר אמר כו':

אמרי קמיהו. אמרתי לפניהם: **והשפא ליהדרו**. בתמיה:

נקיטנגא

בגומא שלא נמצא ע"י כיבוד כדמוכה פ"ק דפסחים (דף ז. וסא) גבי תיבה שנשתמשו בה מעות מעשר וחולין דאע"ג שכיבד התיבה אזלינן בתר רוב מעות שנשתמשו שם ולא בתר בתרא כשנמצאו בגומא ויש לומר שיש גומא שנדקת על ידי כיבוד כדאמר פרק דס נדה (נדה ו: וסא ד"ה בגומא) ויש גומא שהיא עמוקה או סדק שהוא עמוק שאינו נבדק ע"י כיבוד כי ההיא דפסחים ומתני' דקתני מלא בתוך הבית לא משמע שמא בסקד עמוק או בגומא עמוקה כל כך שלא יוכל לו למצוא בשעת כיבוד:

לשרששה עובדי בוכבים. בפחות משלשה לא מקרי רוב ומיירי שעדיין ישנם צבית דאי לאו הכי הוי דבעל הבית שהוא בתרא: **אפילו תימא לשרששה ישראל**. מלמיה דבר קפרא מפרש דאמר לשלשה בני אדם מיירי אפי' בשלשה ישראל ואפילו רבנן דאמרי צרוב ישראל חייב להכריז הכא הוי שלו כדמפ' דמתיאש וא"ת ולמה לי שלשה בתרי ובעל הבית סגי דכל אחד יאמר מצירו לקחה כדאמר בסמוך גבי ראה סלע שנפלה משלשה וי"ל דלא סגי בפחות משלשה דאימר דמאחד מן השוכרים אבד והם אינם מושדים את בעל הבית ולכן אין האובד מתיאש דסבור ודאי מצירו לקחה ויחזירו לו ^(א) (ועי"ל דבעי לאוקמי אפילו אין בעל הבית עמהם):

כו.

דשתיך. וא"ת וליקמי ליה מצירו לצעל הגל או לצעל הכותל

[ב] וי"ל דאין חצר קונה דבצר שיכול להיות שלא

ימצאנו לעולם כמו הכא שהוא מולנע בעובי הכותל וכן מוכח לקמן

(עמוד ג) דתנן מלא בחנות ובשולחנות הרי אלו שלו ואין מצירו קונה

לחנוני או לשולחני לפי שהמעות הם

דצר קטן ואין סופו הוה לימנא וכן

לקמן (דף סו.) דקאמר לא שנו אלא

בלוקח מן התגר דאז הוי שלו ולא

אמר' דקנה אותם תגר כשהיה

ברשותו: **בבותר** חדש מחציו

ולחזין שרו. וא"ת והא אמרינן ספק

הינוח לא יטול ועוד דהכא כי נמי

נטל להוי מקום סימן ויכריז ועוד

דמשמע דמתני' מיירי אפילו ביש בו

סימן דגממרא הוה בעי לאוקמי

מתני' בסכין וכיס אלא מחמת פירכא

אחריתי מוכין לה באודרא ונסכא

וי"ל דאיירי בשתיך דומיא דכותל ישן

ומסתמא כבר נקשו צעלים ולא

מצאו ונתייאשו אצל מחזיו ולפניהם

של צעל הבית דאינו שוכח חפציו

ימים רבים:

בתוך הבית הרי אלו שרו. מיירי

שמלא צוה העיני שנראה

שהוא אציה: **וניזיל בתר בתרא**.

דהיינו צעל הבית דמסתמא לעולם

הוא דר צביתו עם השוכרים וטרם

שהלכו חפשו חפציהם וכבדו הבית

ולא שכחו דבר ואין לתלות המציאה

שהיא שלהם אלא צבעל הבית שעדיין

נשאר צביתו באחרונה כגון מעות

דתלינן בתר בתרא לפי שמכבדין

השווקים בכל יום ואפילו אין בו

סימן דאין צעל הבית מתיאש מה

שמפסיד צביתו כסבור שימצאנו היום

או למחר כיון שאין נכרים עמו

דריס צביתו וכי משני שעשה פונדק

לשגשה בני אדם אפילו כי יש סימן

מתיאש: **לעולם** מעשר. ואין

לתלות דמן המוכרין נפלו וכבר מעות

חולין הן שנמחללו על הבהמה דאולינן

בתר לוקחין דהוו רובא דמוכר אחד

מוכר לכמה בני אדם ועוד דמוקמינן

להו אחזקה דהוי מעשר: **בהר הבית לעולם חולין**. וא"ת והא

אמרינן פרק הרוואה (גירסת דף פג:) לא יכנס אדם בזה הבית

במעות הצרורים לו בסדינו א"כ מסתמא של הקדש הם ונפלו מן

המציאין ללכה בניסן וי"ל דאין אסור ליכנס אלא במעות הצרורים

לו בסדינו כפרהסאי דנראה שנושא אותם לסחורה וגנאי הוא

וכענין זה אפילו של הקדש אסור אצל ^(א) בידו אפילו הם של חולין

מותר ליכנס [ועיין תוס' פסחים ז:].

עשוויין להתכבד בב"י. וא"ת והלא אין מתכבדות אלא

בשציל שרצים שלא יטמאו הטהרות ולא בשציל המעות

ובגדה (דף ו: וסא ד"ה ש"מ) מוכח דמצוי דאינה בחזקת בדוקה

משרצים אע"פ שכבדוהו אינו מועיל כיון שלא בדקו משרצים

בשעת כיבוד וי"ל כיון שבדקין משרצים שלא יהא אפילו עצם

בכעדשה אי אפשר שלא ימצא מעות אם היו שם:

הבא נמי קמא קמא אוי"ר. וי"ת ולוקי מתני' כגון שנמצא

גבי תיבה שנשתמשו בה מעות מעשר וחולין דאע"ג שכיבד התיבה

אזלינן בתר רוב מעות שנשתמשו שם ולא בתר בתרא כשנמצאו בגומא ויש לומר שיש גומא שנדקת על ידי כיבוד כדאמר פרק דס נדה (נדה ו: וסא ד"ה בגומא) ויש גומא שהיא עמוקה או סדק שהוא עמוק שאינו נבדק ע"י כיבוד כי ההיא דפסחים ומתני' דקתני מלא בתוך הבית לא משמע שמא בסקד עמוק או בגומא עמוקה כל כך שלא יוכל לו למצוא בשעת כיבוד:

לשרששה עובדי בוכבים. בפחות משלשה לא מקרי רוב ומיירי שעדיין ישנם צבית דאי לאו הכי הוי דבעל הבית שהוא בתרא: **אפילו תימא לשרששה ישראל**. מלמיה דבר קפרא מפרש דאמר לשלשה בני אדם מיירי אפי' בשלשה ישראל ואפילו רבנן דאמרי צרוב ישראל חייב להכריז הכא הוי שלו כדמפ' דמתיאש וא"ת ולמה לי שלשה בתרי ובעל הבית סגי דכל אחד יאמר מצירו לקחה כדאמר בסמוך גבי ראה סלע שנפלה משלשה וי"ל דלא סגי בפחות משלשה דאימר דמאחד מן השוכרים אבד והם אינם מושדים את בעל הבית ולכן אין האובד מתיאש דסבור ודאי מצירו לקחה ויחזירו לו ^(א) (ועי"ל דבעי לאוקמי אפילו אין בעל הבית עמהם):

שנפל

עין מושפט

נר מצוה

עב א מיי פט"ו מהל'

גולה ואבדה הל' ז

סמג עשין עד טוש"ע ח"מ

ס' רס סעף א:

עב ב ג מיי שם הל' ט י

טוש"ע שם סעף ב:

עד ד מיי שם הל' ט

טוש"ע שם סעף א:

עוד ה מיי פ"ו מהל'

מעשר שני הלכה י:

עו ו ז מיי פט"ו מהל'

גולה ואבדה הל' יא

ועיין בהשגות ונזמ"מ

ובכ"מ סמג עשין עד

טוש"ע ח"מ ס' רס סעף

ג:

רבינו הגנאל

הוזהמה. דשתיך טפי עלה

בזמן סיג הרבה. כלומר

משנים רבות הם נהונים

בזה המקום לפיכך עלה

[בהן סיג]. פי' קתא יד

הסכין נקרא קתא שנצי

רצועות שהכיס קשור

בהן. שהרצועות נקראות

שנצי: מתניתין דקתני מצא

בכותל חדש מחציו לחוץ

למוצאו מחציו ולפנים

לבעל הבית אוקימנא

באודרא ונסכא דלית להו

לא קתא ולא שנצי וכן כל

כיצא בהן. אם משכירו

לבית זה לאחרים אפי'

מצא בתוך הבית הרי

אלו שלו אוקמה רב

נחמן בשעשאו פונדק

ואפי' לא עשאו אלא

לשלשה ישראל הרי אלו

שלו מאי טעמא ההוא

דנפל מני נתישא. ואודא

רב נחמן לטעמיה דאמר

ראה סלע שנפל משנים